

수산물 동물용의약품등 임상시험 실시기관 지정에 관한 규정

<목 차>

1. 수산물 동물용의약품 임상시험 실시기관의 지정요건
2. 수산물 동물용의약품 임상시험 실시기관등의 준수사항

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	해양수산부	작 성 자	이름	이지훈
	담당부서 (과)	국립수산물품질관리원		직급	해양수산연구사
	국장	양동엽		연락처	051-720-3041
	과장	권문경		이메일	in18115014@mail.go.kr

2022. 10. 14. 작성

정책책임자 직위

성명 (서명)

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	수산물 동물용의약품 임상시험 실시기관의 지정요건									
	2.규제조문	수산물 동물용의약품등 임상시험실시기관 지정에 관한 규정 제4조									
	3.위임법령	「동물용의약품등 취급규칙」 제8조의2 및 제8조의3									
	4.유형	신설	5.입법예고	2022.11.07 ~ 2022.11.28							
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	○ (추진배경) 동물용의약품등 취급규칙 개정('18.3.14., 시행, '19.9.15)에 따라, 수산물 동물용의약품등의 안전성·유효성 심사 자료의 질적향상 필요성 제기 ○ (정부개입 필요성) - 현재 본 고시는 모법인 「약사법」에 근거하여 우리나라에서 인체용의약품과 동물용의약품 분야에서 이미 정착되어 시행되고 있는 제도임 - 미국, 유럽, 일본 등 선진국과 태국 등 PICS 회원국 지위를 획득한 다른 나라의 경우 이미 동물용의약품 허가 시 검증된 임상 시험기관을 통하여 "객관성이 확보된" 자료를 통해 품목허가를 진행 중 - 우리나라의 수산용의약품 제조업체의 경우에도 동물용의약품 제조업체와 동등한 제도를 도입할 필요가 있으며, 본 제도의 시행을 통해 우리나라의 수산용의약품에 대해서도 동물용의약품의 수준에 상응하는 제도 도입이 필요한 실정임									
	7.규제내용	○ 임상시험 실시기관 지정에 대한 지정 요건 * 임상시험용 의약품 보관실, 검체의 처리 및 보관실 등									
	8. 피규제 집단 및 이해관계자	○ (피규제집단) 임상시험 실시기관 지정 신청자 ○ (이해관계자) 관련 정부기관 등 <table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>임상시험 실시기관 지정 신청자</td><td>동물용의약품 제조·수입업체 및 대학·민간기관(약 13개사)</td></tr></table>				유 형		인원수 또는 규모	피규제자	임상시험 실시기관 지정 신청자	동물용의약품 제조·수입업체 및 대학·민간기관(약 13개사)
	유 형		인원수 또는 규모								
피규제자	임상시험 실시기관 지정 신청자	동물용의약품 제조·수입업체 및 대학·민간기관(약 13개사)									
9.도입목표 및 기대효과	○ 수산물 동물용의약품에 대한 검증된 임상시험 수행으로 객관성 및 신뢰성 강화										
규제의 적정성	10.비용편익분석 (단위:백만원)		비용	편익	순비용						
		피규제자	2,726.12		2,726.12						
		피규제자 이외									

		정성분석				
		주요내용				
	11.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가		중기영향평가	
		해당없음	해당없음		해당없음	
기타	12.일몰설정 여부	해당없음				
	13.우선허 용· 사후 규제 적용여부	해당없음				
	14.비용감축제 (단위:백만원)	적용여부	비용	편익	연간균등순비용	
		미적용	2,726.12	0	344.52	
	15.규제정비 계획	수산용 동물용의약품등 임상시험 실시기관 지정에 관한 규정 제4조				

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
〈신 설〉	제4조(시험실시기관 지정 및 제출자료의 요건 등) ① 취급규칙 제8조의2제1항 에 따라 임상시험 실시기관으로 지정 받으려는 자는 다음 각 호에 따른 시 설·전문인력 및 기구 등을 갖추어야 한다. 1. 시설 및 기구 등 가. 임상시험용 수산용 동물용의약품 보관실 시험용 수산용 동물용의약품의 분실·파손을 방지할 수 있는 설비이고, 품질을 유지할 수 있 는 설비 나. 검체의 처리 및 보관실 검체의 분실·파손을 방지할 수 있는 설비이고, 검체를 안전하 게 관리될 수 있는 설비 다. 자료보관실 임상시험 관련 기록 및 자료의 분 실·파손을 방지할 수 있는 설비 2. 전문인력 시험책임자, 시험담당자, 관리수산 질병관리사 또는 관리수의사, 자료 관리 책임자 등 수산동물 임상시험 에 필요한 인력을 각각 1명 이상 포함. 다만, 시험책임자와 관리수 산질병관리사 또는 관리수의사는 업무 여건을 감안하여 겸직할 수 있다 ② 취급규칙 제8조의2제1항·제10항 에 따라 시험실시기관으로 지정 받으 려는 자가 제출하는 자료의 요건은 다

현 행	개 정 안
	음 각 호와 같다. 1. 인력현황에 관한 서류 가. 조직도 나. 제1항에서 규정하는 전문인력이 별표 1에서 규정하는 임상시험 관리기준의 자격 및 경력조건에 적합한 서류 2. 장비·기구 및 시설의 현황에 관한 서류 가. 평면도 나. 제1항에서 규정하는 시설 및 기구등에 적합한 장비·기구 및 시설 ③ 취급규칙 제8조의2제2항에 따라 임상시험 실시기관을 지정 받으려는 자는 같은 규칙의 수산용 동물용의약품등 시험실시기관 지정신청서와 별지 제1호서식의 임상시험 실시기관 지정 신청 현황표를 같이 제출한다.

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

□ 추진배경

- 동물용의약품의 오·남용 방지와 수입식품 안전관리 강화를 위해 농산물의 농약 허용물질목록관리제도를 축·수산물의 잔류물질로 확대
 - * 식품안전정책 위원회 주재 관계부처 합동 「식품안전개선 종합대책」 발표(국무총리실, ' 17.12)
- 수산물 안전성 문제와 더불어 더욱 안전하고 검증된 수산용 동물용 의약품 공급의 필요성이 증가하고 있음
- 동물용의약품의 경우에도 「동물용의약품등 취급규칙」 개정에 따라 (비)임상시험실시기관지정을 통해 검증된 기관으로부터 객관성과 신뢰성이 확보된 자료를 토대로 품목허가를 진행하고 있음
- 이에 따라, 수산용 동물용의약품의 경우에도 이와 동등한 제도를 마련하고자 함

□ 정부개입 필요성

- 임상시험 실시기관 지정제도는 현재 모법인 약사법에 의해 우리나라 인체의약품 분야에서 이미 정착되어 시행되고 있는 제도이며, 동물용 의약품 분야에서도 이미 시행되고 있는 제도임
- 미국, 유럽 및 일본 등 선진국과 태국 등 PICS 회원국 지위를 획득한 다른 나라의 경우, 이미 동물용의약품 허가 시 검증된 임상시험기관 지정을 통해 "객관성이 확보된" 안전성·유효성 자료를 기반으로 품목허가를 진행 중임
- 이들 국가로 수출하는 품목에 대해서 우리나라의 제조업체가 동일한 자격요건을 요구받고 있는 실정으로, 본 제도의 시행을 통해 수산용 동물용의약품 분야의 임상시험 수준을 향상시키기 위한 제도 마련이 시급한 실정임

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

규제대안1	대안명	수산용 동물용의약품등 임상시험실시기관 지정 신설
	내용	임상시험실시기관 지정 요건을 규정
규제대안2	대안명	해당없음
	내용	해당없음

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
수산생명의학과 설치 대학, 한국동물약품협회(제조 업체 대표)	<제1차 회의> ○ 일시 : 2021년 9월 30일(목), 14:00~17:00 ○ 장소 : 비대면(온라인) ○ 방법 : Zoom 회의	임 상 실 시 기 관 지정에 관한 고시 제정(안) 검토	수용
수산생명의학과 설치 대학, 한국동물약품협회(제조 업체 대표)	<제2차 회의> ○ 일시 : 2021년 10월 14일(목), 14:00~17:00 ○ 장소 : 비대면(온라인) ○ 방법 : Zoom 회의	임 상 실 시 기 관 지정에 관한 고시 제정(안) 검토	수용
수산생명의학과 설치 대학, 한국동물약품협회(제조 업체 대표)	<제3차 회의> ○ 일시 : 2021년 10월 28일(목) ○ 장소 : 비대면 ○ 방법 : 서면자문	임 상 실 시 기 관 지정에 관한 고시 최종 제정(안) 자문	수용
해수부, 수품원, 관련 지자체, 동물약품협회, 수산질병관리사회	<부처협의> ○ 일시 : 2022년 8월 31일(수) ~ 2022년 9월 14일(수) ○ 장소 : 비대면 ○ 방법 : 서면자문	임 상 실 시 기 관 지정에 관한 고시 최종 제정(안) 의견조회	의견없음

3. 규제목표

- 검증된 수산용 동물용의약품 임상시험기관을 통하여 “객관성이 확보된” 안전성·유효성 자료 기반으로 품목허가 진행
- 이를 통해, 소비자에게 안전하고 고효능의 수산용 동물용의약품등을 공급하고,
- 한국의 수산용 동물용의약품의 국제적 지위 향상을 도모하여 수출촉진 등 수산용 동물용의약품 산업육성 효과도 창출하고자 함

II. 규제의 적정성

1. 목적 · 수단 간 비례적 타당성

- 안전하고 효능이 검증된 수산용 동물용의약품 공급 필요
 - (목적) 검증된 기관에서 실시된 자료를 제출토록 하여 안전성·유효성이 확보된 수산용 동물용의약품의 생산·공급을 도모함
 - (수단) 임상시험실시기관 지정요건을 통해 검증된 임상시험실시기관을 운용하도록 규정함
- ☞ 이미 상위법에서 이에 대한 당위성이 검증되어 동물용의약품 임상시험실시기관에 대한 지정 및 변경요건을 정하도록 하고 있음

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

현행 동물용의약품 분야에서 이미 본 규정을 도입하여 임상시험실시기관을 지정·관리 하고 있으므로, 규제 준수를 위한 기술적 어려움은 없음

- 경쟁영향평가

본 규정 신설로 임상시험실시 신청기관에서 공통적으로 적용되는 인력, 장비, 기구 및 시설현황 등으로 특정 기관에게 편중되는 영향은 없을 것으로 판단됨

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음

- 중기영향평가

본 규제는 동물용의약품 분야에서 이미 시행 중이며, 피규제자 또한 동일한 기관으로 관련 기업에 불합리하거나 과도하게 부담을 주는 규제가 아니므로 평가가 불필요 하다고 판단됨

- 규제 차등화 예비분석 결과표

○ 기타 고려사항

- 시장유인적 규제설계

진입제한이나 경쟁제한적 규제에 해당하지 않고 신산업 분야와 관련이 없음

- 일몰설정 여부

- “수산물 동물용의약품 임상시험 실시기관 지정요건”은 상위 법령인 「약사법」 및 「동물용의약품등 취급규칙」에서 위임받아 우리나라에서 생산되는 수산물 동물용의약품의 신뢰성을 제고하여 국민의 먹거리 안전을 보호하기 위한 규정으로 계속적으로 존속시켜야 할 필요성이 명백하여 일몰설정이 곤란함
- 본 규제를 일몰로 폐지할 경우, 수산물 동물용의약품의 품질 개선에 따른 “약품 수출촉진” 및 “식품 안전성 제고”라는 본연의 목적을 달성할 수 없게 됨

- 우선허용·사후규제 적용 여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		임상시험실시기관 지정을 희망하는 대학, 제약업체 및 민간 연구기관에만 관련 규정을 적용하는 사항이므로 해당 대상 등을 포괄적으로 규정하는 사항에는 해당하지 않음
유연한 분류 체계		임상시험실시기관 지정을 받은 경우에는 상위법인 「동물용 의약품등 취급규칙」 제8조의2 및 제8조의3에 따라 관련 규정이 명시되어 있어 이와 관련한 사항만 적용할 수 있음
네거티브 리스트		임상시험실시기관 지정을 받고자 하는 기관에만 장비, 기구 및 시설 등을 갖추도록 제한하는 사항이므로 포지티브 리스트 방식에 해당함
사후 평가관리		수산용 동물용의약품 분야에서 임상시험 진행 시 준수해야할 필수사항에 해당하므로 사후 평가 관리에 해당하지 않음
규제 샌드박스		임상시험실시기관 지정을 희망하지 않은 기관에는 적용되지 않고, 안전하고 고효능의 수산용 동물용의약품 허가와 관련된 사항이므로 규제의 일부 면제 및 유예사항에는 해당하지 않음

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

- 미국, 유럽 등의 PICS 회원국 지위를 획득한 나라별로 임상시험실시기관 기준이 규정되어 있음

* (EU) Laying down principles and detailed for good clinical practice(GCP)
(미국) Guideline for Good Clinical Practice E6(R1)

관련 국제기준	일치여부	불일치 사유(불일치 시에 한함)
(GCP) 미국, EU	일치	

○ 타법사례

- 「약사법」 제 34조의2 및 「동물용의약품등 취급규칙」 제8조의2에서 인체용 및 동물용의약품 분야에서 이미 임상시험실시기관 규정을 도입하여 운용 중임

- 「약사법」 제34조의2(임상시험실시기관 등의 지정 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관은 해당 호의 구분에 따라 총리령으로 정하는 시설, 전문인력 및 기구(機構)를 갖추어 총리령으로 정하는 바에 따라 식품의약품안전처장의 지정을 받아야 한다.
1. 임상시험[인체로부터 수집·채취된 검체의 분석(이하 “검체분석”이라 한다)은 제외한다]을 실시하려는 기관(「의료법」 제3조에 따른 의료기관으로 한정한다)
 2. 임상시험 중 검체분석을 실시하려는 기관
- ② 제1항제1호에 따라 지정을 받아 임상시험을 실시하는 기관(이하 “임상시험실시기관”이라 한다) 또는 같은 항 제2호에 따라 지정을 받아 검체분석을 실시하는 기관(이하 “임상시험검체분석기관”이라 한다)이 지정받은 사항을 변경하려는 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 식품의약품안전처장의 변경지정을 받아야 한다. 다만, 총리령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에는 식품의약품안전처장에게 보고하여야 한다.
- ③ 임상시험실시기관 또는 임상시험검체분석기관은 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다. 다만, 제1호부터 제5호까지의 규정은 임상시험실시기관에만 해당한다.
1. 사회복지시설 등 총리령으로 정하는 집단시설에 수용 중인 자(이하 이 호에서 “수용자”라 한다)를 임상시험의 대상자로 선정하지 아니할 것. 다만, 임상시험의 특성상 수용자를 그 대상으로 하는 것이 불가피한 경우로서 총리령으로 정하는 기준에 해당하는 경우에는 수용자를 임상시험의 대상자로 선정할 수 있다.
 2. 임상시험의 내용, 임상시험으로 인하여 그 대상자에게 발생할 가능성이 예상되는 건강상의 피해 정도와 보상 내용 및 보상 신청 절차 등을 임상시험의 대상자에게 사전에 설명하고 서면 동의(「전자서명법」에 따른 전자서명이 기재된 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 받을 것
 3. 제2호에도 불구하고 임상시험 대상자의 이해능력·의사표현능력의 결여 등의 사유로 동의를 받을 수 없는 경우에는 다음 각 목에서 정한 대리인의 서면 동의를 받을 것. 이 경우 대리인의 동의는 임상시험 대상자의 의사에 어긋나서는 아니 된다.

가. 법정대리인

나. 법정대리인이 없는 경우 배우자, 직계존속, 직계비속의 순으로 하되, 직계존속 또는 직계비속이 여러 사람일 경우 협의하여 정하고, 협의가 되지 아니하면 연장자가 대리인이 된다.

4. 건강한 사람을 대상으로 임상시험을 실시하는 경우에는 임상시험일 전 6개월 이내에 임상시험에 참여하지 아니한 사람을 총리령으로 정하는 바에 따라 임상시험 대상자로 선정할 것

5. 임상시험에 참여하는 대상자의 권리·안전·복지를 위하여 임상시험 실시에 관한 심사 등 업무를 수행하는 임상시험심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)를 설치·운영할 것. 다만, 총리령으로 정하는 바에 따라 임상시험 실시에 관한 심사 등 업무를 제34조의5제2항에 따른 중앙임상시험심사위원회 또는 다른 심사위원회에 위탁하는 경우에는 그러하지 아니하다.

6. 임상시험을 실시하였을 때에는 임상시험성적서 또는 임상시험검체분석성적서를 작성·발급하고 그 임상시험의 대상자 정보(「개인정보 보호법」 제24조에 따른 고유식별정보를 포함한다)에 관한 기록, 임상시험에서 발생한 이상반응에 관한 기록, 임상시험에 사용된 의약품의 관리에 관한 기록 및 임상시험에 관한 계약서(이하 “임상시험에 관한 기록”이라 한다)를 작성·보관·보고하는 등 총리령으로 정하는 사항을 지킬 것

④ 식품의약품안전처장 및 임상시험실시기관은 임상시험 대상자의 선정·관리 등에 관한 업무를 수행하기 위하여 당사자의 동의를 받아 「개인정보 보호법」 제23조에 따른 건강에 관한 정보와 같은 법 제24조에 따른 고유식별정보가 포함된 자료를 처리할 수 있다. 이 경우 식품의약품안전처장 및 임상시험실시기관은 「개인정보 보호법」에 따라 해당 정보를 보호하여야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 임상시험실시기관 또는 임상시험검체분석기관의 지정 요건과 절차·방법 및 운영과 관리 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

· 「동물용의약품등 취급규칙」 제8조의2(동물용의약품등 시험실시기관의 지정 등) ① 다음 각 호의 기관(이하 “동물용의약품등 시험실시기관”이라 한다)으로 지정을 받으려는 자는 동물용의약품등 시험실시기관의 시험분야별로 필요한 시설, 전문인력 및 기구 등 검역본부장 또는 수산물품질관리원장이 정하여 고시하는 지정요건을 갖춰야 한다.

1. 법 제34조의2제1항에 따른 동물용 의약품 대상 동물 임상시험실시기관 또는 생물학적 동등성시험실시기관

2. 법 제34조의3제1항에 따른 동물용 의약품 대상 비임상시험실시기관

3. 「의료기기법」 제10조제3항에 따른 동물용 의료기기 대상 동물 임상시험기관

4. 「의료기기법」 제10조의2제1항에 따른 동물용 의료기기 대상 비임상시험실시기관

② 동물용의약품등 시험실시기관으로 지정을 받으려는 자는 별지 제6호의4서식의 동물용의약품등 시험실시기관 지정신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 검역본부장 또는 수산물품질관리원장에게 제출해야 한다.

1. 인력 현황에 관한 서류(자격 및 경력을 증명하는 서류를 포함한다)

2. 장비·기구 및 시설의 현황에 관한 서류

3. 제1항제2호 및 제4호의 비임상시험실시기관의 경우 검역본부장 또는 수산물품질관리원장이 정하여 고시하는 바에 따라 해당 시험분야별로 비임상시험을 수행한 실적을 증명하는 서류

③ 검역본부장 또는 수산물품질관리원장은 제2항에 따른 신청을 한 자가 법인인 경우에는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서를 확인해야 한다.

④ 검역본부장 또는 수산물품질관리원장은 제2항에 따른 신청을 받은 경우에는 신청 내용이 지정요건에 적합한지를 평가하기 위하여 실태조사를 할 수 있다.

⑤ 검역본부장 또는 수산물품질관리원장은 동물용의약품등 시험실시기관을 지정하는 경우에는 신청인에게 별지 제6호의5서식의 동물용의약품등 시험실시기관 지정서를 발급해야 한다.

⑥ 동물용의약품등 시험실시기관은 지정받은 사항을 변경한 경우에는 변경 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 별지 제6호의4서식의 동물용의약품등 시험실시기관 변경지정신청서에 동물용의약품등

시험실시기관 지정서 및 변경사항을 확인할 수 있는 서류를 첨부하여 검역본부장 또는 수산물품질관리원장에게 제출해야 한다.

⑦ 검역본부장 또는 수산물품질관리원장은 동물용의약품등 시험실시기관의 변경지정을 하는 경우에는 동물용의약품등 시험실시기관 지정서에 변경사항을 적어야 한다.

⑧ 검역본부장 또는 수산물품질관리원장은 제5항 또는 제7항에 따라 동물용의약품등 시험실시기관을 지정하거나 변경지정한 경우에는 동물용의약품등 시험실시기관의 명칭, 소재지 및 대표자 등을 농림축산검역본부 또는 국립수산물품질관리원의 인터넷 홈페이지 등에 공고해야 한다.

⑨ 제2항 또는 제6항에 따라 동물용의약품등 시험실시기관의 지정 또는 변경지정을 신청하려는 자는 검역본부장 또는 수산물품질관리원장이 정하여 고시하는 수수료를 납부해야 한다.

⑩ 제1항부터 제9항까지에서 규정한 사항 외에 동물용의약품등 시험실시기관의 지정, 운영 및 관리 등에 필요한 세부 사항은 검역본부장 또는 수산물품질관리원장이 정하여 고시한다.

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 수산용 동물용의약품등 임상시험실시기관 지정 신설>

① 비용편익분석 : 피규제 기업·소상공인 직접비용 2,726.12백만

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2022	2023	10	4.5	백만원, 현재가치
규제대안 1 : 수산용 동물용의약품등 임상시험실시기관 지정 신설				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접	2,726.12		2,726.12
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계		2,726.12		2,726.12
기업순비용		2,726.12	연간균등순비용	344.52

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

향후 규정이 실시되면 임상시험 지정을 신청하게 되는 관계기관을 대상으로 수차례 의견수렴 과정을 거쳤으며, 동물용의약품 분야에서 이미 동일한 규정이 시행되고 있으므로 규제의 필요성을 충분히 인지하여 규제 순응도가 매우 높을 것으로 판단됨

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

국립수산물품질관리원 수산방역과 공무원 인력으로 규제사항에 대한 집행 시 행정적 여건은 문제되지 않음

○ 재정적 집행가능성

별도 재정 수반 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 수산분야에서 임상시험실시기관 운영을 위한 제도 도입의 적합성 기준 마련 연구용역 수행(한국법제연구원, '21.3.10~'21.11.30)
 - 수산생명의학과 설치대학, 한국동물약품협회 대상으로 비임상시험실시기관 지정에 관한 고시 제정 초안 의견수렴 실시(1차, '21.9.30)
 - 1차 회의에서 논의된 의견을 통해 일부 수정 제정안 의견 수렴 실시(2차, '21.10.14)
 - 2차례 의견수렴 과정을 통해 마련된 최종 고시 제정안에 대한 서면자문 실시('21.10.28)
- 최종 고시 제정안에 대한 의견조회를 통해 피규제자, 이해관계자, 관련 부처 및 지자체 의견수렴 실시('22.8.31~'22.9.14)

2. 향후 평가계획

- 행정예고('22.11월 중)
- 고시확정('22.12월 예정)

3. 규제 정비계획

- 임상시험실시기관 지정신청에 필요한 제출자료 중 전문인력에 대한 부분을 고시 운영하면서 필요에 따라 완화 할 계획

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
수산용 동물용의약품등 임상시험 실시기관 지정에 관한 규정	제4조	해당 전문인력(시험책임자, 시험담당자, 관리수산질병관리사 또는 관리수의사, 자료관리 책임자)에 대하여 각 1명 이상 필요하나, 업무 여건에 따라 겸직 가능토록 검토	'24.1~

4. 종합결론

- 수산용 동물용의약품의 질적 향상을 통한 수산물 안전성 부적합 예방 및 약품 수출 촉진 등을 위해 수산용 동물용의약품의 국제적 지위향상 필요
- 이미 모법인 「약사법」 과 상위법인 「동물용의약품등 취급규칙」 에서 규정한 사항으로서 수산용 동물용의약품 분야에 적용하기 위해 신속한 세부기준 신설이 필요
- 다른 법령에서 지정받은 기관의 경우 실태조사 생략 등 규제 완화방안을

마련했으며, 대부분 축수산을 겸하여 실시기관을 운영하므로 규제로 인한 비용이 크다고 볼 수 없음

<검토의견 반영여부 비교표(Ver. 1 부동의)>

내 용	반영 여부	미반영사유
○ 규제비용 부담자 및 규제비용 식별·구분의 타당성 - 임상시험실시기관 지정을 위해 소요되는 행정비용과 수수료 식별 요청	반영	-
○ 규제비용 부담자 및 규제비용 식별·구분의 타당성 - 지정 임상시험실시기관이 됨에 따른 지도·점검 수행비용 식별 요청 * 동물용의약품 시험실시기관→수산물용의약품 시험실시기관 지정 시 지도점검 추가비용 서술	반영	-
○ 규제편익 수혜자 및 식별·구분의 타당성 - 본 규제 도입을 통해 기대되는 규제편익 식별 요청	반영	-
○ 규제비용분석 가정 - 수산물용의약품에 대해서도 이미 임상시험을 수행하고 있는 동물용의약품 임상시험 실시기관이 지정 신청하는 경우 비용 추정 필요	미반영	○ 비용분석 가정 시나리오 부적절 - 旣 지정 동물용의약품 임상시험 실시기관에서 수산물용의약품에 대한 임상시험을 수행하는 경우는 전무함
○ 규제비용분석 가정 - 旣 지정 동물용의약품 임상시험실시기관 중 수산용에 대해서 지정 신청하는 경우 비용 추정 필요 * 타 규정 근거 하, 설비 및 인력 등을 확보해도 수산분야에서 필요한 규제비용 식별	반영	-

내 용	반영 여부	미반영사유
○ 규제비용분석 가정 - 동물용의약품 임상시험실시기관이 아닌 기관이 지정 신청하는 경우 비용추정 필요	반영	-
○ 비용지표의 타당성 - (시설장비비) 각 장비별 가격을 별도 기재하고 가격지표 출처 보완 서술 요청	반영	-
○ 비용지표의 타당성 - (임대료) 임대료 산출 시점 등 수치에 대한 근거를 보다 상세하게 서술 요청	반영	-
○ 비용지표의 타당성 - (인건비) 기 작성된 인건비 지표를 좀 더 적합한 지표로 수정 필요	반영	-
○ 분석대상 기간 적용의 타당성 - 분석기준년도는 분석서 접수 시점인 2022년 으로 수정 필요	반영	-

<검토의견 반영여부 비교표(Ver. 2 보완 재제출)>

내 용	반영 여부	미반영사유
○ 규제편익 수혜자 및 규제편익 식별·구분의 타당성 - 편익 항목의 영향집단명을 검토의견에 따라 수정 요청 * (당초) 피규제자 이외 기업·소상공인 → (변경) 수산용의약품 제약회사 ** (당초) 피규제자 이외 일반국민 → (변경) 일반국민	반영	-
○ 규제비용분석 가정 및 비용지표의 타당성	반영	-

내 용	반영 여부	미반영사유
- 국공립대학은 실제 비용을 부담하는 주체가 정부이므로 비용·편익 분석에서 제외 요청		
○ 규제비용분석 가정 및 비용지표의 타당성 - 동물용의약품 임상시험기관이 신청할 경우, 검직이 가능한 부문도 노동의 기회비용으로 규제비용 식별 요청	반영	-
○ 규제비용분석 가정 및 비용지표의 타당성 - 수산생명의학과 설치 대학(사립대)이 신청할 경우, 고용인원 현황 파악 후 분석서에 보완 서술 요청	반영	-

별첨

비용편익분석 상세내역

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율 (%)	단위
2022	2023	10	4.5	백만원, 현재가치
규제대안1 : 수산용 동물용의약품등 임상시험실시기관 지정 신설				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접	2,726.12		2,726.12
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계		2,726.12		2,726.12
기업순비용		2,726.12	연간균등순비용	344.52

정성분석 내용 및 기타 참고사항

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 수산용 동물용의약품등 임상시험실시기관 지정 신설>

①피규제 기업소상공인 :

☐ 직접비용

(정량)영향집단명	(동물용의약품 임상시험실시기관) 수산용 동물용의약품등 임상시험실시기관 지정 신청자		
활동제목	동물용의약품 임상시험실시기관에서 수산용 동물용의약품 임상시험실시기관 지정 신청		
비용항목	기타		
비용	연도	비용	비용(현재가치)
	2023	345,606,672	330,724,088
	2024	343,506,672	314,559,348
	2025	343,506,672	301,013,730
	2026	343,506,672	288,051,416
	2027	343,506,672	275,647,288
	2028	343,506,672	263,777,309
	2029	343,506,672	252,418,478
	2030	343,506,672	241,548,783
	2031	343,506,672	231,147,161
	2032	343,506,672	221,193,455
	합계	3,437,166,720	2,720,081,056
일시적/반복적	반복적/비균등/비정률		
산식	<산식정의> 피규제대상 6개X{(지정 수수료)+(연간 지도·점검 수행비용)+(인건비)} ※ 단 2년차부터는 지정 수수료(350,000원) 제외 1년차 : 6개X{(350,000원)+(721,272원)+(56,529,840원)} 2년차 : 6개X{(721,272원)+(56,529,840원)} 3년차 : 6개X{(721,272원)+(56,529,840원)} 4년차 : 6개X{(721,272원)+(56,529,840원)} 5년차 : 6개X{(721,272원)+(56,529,840원)} 6년차 : 6개X{(721,272원)+(56,529,840원)} 7년차 : 6개X{(721,272원)+(56,529,840원)} 8년차 : 6개X{(721,272원)+(56,529,840원)}		

	9년차 : 6개X{(721,272원)+(56,529,840원)} 10년차 : 6개X{(721,272원)+(56,529,840원)}																								
근거설명	〈산출근거〉 ○ 피규제대상 : 旣 지정 동물용의약품 임상시험실시기관 중 수산동물에 대한 의약품 품목보유 및 R&D 연구인력 현황을 고려하여 총 7기관(유선확인)이나, 국공립대학은 비용 부담의 주체가 정부이므로 비용분석에서 제외한 총 6기관만 반영 <table><tr><th>연 번</th><th>기관명</th><th>수산용의약품 품목 보유 및 R&D 인력</th></tr><tr><td>1</td><td>호서대학교 산학협력단</td><td>과거 수산용의약품 분야에서 임상연구 추진 사례 있음</td></tr><tr><td>2</td><td>(주)고려비엔피</td><td>수산용의약품 품목 보유 및 수산전문 R&D인력 보유</td></tr><tr><td>3</td><td>(주)하나원</td><td>수산용의약품 품목 보유 및 수산전문 R&D인력 보유</td></tr><tr><td>4</td><td>(주)중앙백신연구소</td><td>수산용의약품 품목 보유 및 수산전문 R&D인력 보유</td></tr><tr><td>5</td><td>(주)코미팜</td><td>수산용의약품 품목 보유</td></tr><tr><td>6</td><td>(국립) 전북대학교 산학협력단</td><td>과거 수산용의약품 분야에서 임상연구 추진 사례 있음</td></tr><tr><td>7</td><td>(주)대성미생물연구소</td><td>수산용의약품 품목 보유 및 수산전문 R&D인력 보유</td></tr></table> * (출처) ' 22.11.8. 기준, 농림축산검역본부 동물약품관리과 ○ 최초 지정 수수료 : 350,000원 ○ 연간 지도·점검 수행비용 : 721,272원 － 인허가 담당인력(2명) x 담당자별 자료 준비 및 현장점검 소요기간(2일/명) x 일당 인건비(180,318원) = 721,272원 * 인허가 담당인력(명) : 2명 → 인허가 담당자는 정·부 체계로 운영되므로 통상 2명이 업무 수행 * 담당자별 자료 준비 및 현장점검 소요기간 : 2일/명 → (업체 인허가 담당자와 유선 등 사전조사) 인허가 담당자의 고유 업무 외 잦은 출장과 기타 업무수행 등으로 자료 준비 및 현장 실태점검 수행을 위한 시간은 각 1일씩 총 2일 정도로 파악 * 일당 인건비 : 180,318원 → 2021년 고용형태근로실태조사의 '전문가 및 관련 종사자' 기준 월 임금 총액 3,967천원에서 주말 제외한 22일을 업무 일수로 산정하여 계산 ○ 인건비 : 56,529,840원(상기 월 임금 총액3,967천원 준용) － 관리수산질병관리사(1명) x 연간 인건비(47,604,000원) = 47,604,000원	연 번	기관명	수산용의약품 품목 보유 및 R&D 인력	1	호서대학교 산학협력단	과거 수산용의약품 분야에서 임상연구 추진 사례 있음	2	(주)고려비엔피	수산용의약품 품목 보유 및 수산전문 R&D인력 보유	3	(주)하나원	수산용의약품 품목 보유 및 수산전문 R&D인력 보유	4	(주)중앙백신연구소	수산용의약품 품목 보유 및 수산전문 R&D인력 보유	5	(주)코미팜	수산용의약품 품목 보유	6	(국립) 전북대학교 산학협력단	과거 수산용의약품 분야에서 임상연구 추진 사례 있음	7	(주)대성미생물연구소	수산용의약품 품목 보유 및 수산전문 R&D인력 보유
연 번	기관명	수산용의약품 품목 보유 및 R&D 인력																							
1	호서대학교 산학협력단	과거 수산용의약품 분야에서 임상연구 추진 사례 있음																							
2	(주)고려비엔피	수산용의약품 품목 보유 및 수산전문 R&D인력 보유																							
3	(주)하나원	수산용의약품 품목 보유 및 수산전문 R&D인력 보유																							
4	(주)중앙백신연구소	수산용의약품 품목 보유 및 수산전문 R&D인력 보유																							
5	(주)코미팜	수산용의약품 품목 보유																							
6	(국립) 전북대학교 산학협력단	과거 수산용의약품 분야에서 임상연구 추진 사례 있음																							
7	(주)대성미생물연구소	수산용의약품 품목 보유 및 수산전문 R&D인력 보유																							

	– 시험책임자 등 소요인력(3명) x 연간 인건비(2,975,280원) = 8,925,840원 * <u>수산용의약품 임상시험에서 필요한 인력(시험책임자, 시험담당자, 관리수 산질병관리사(관리수의사), 자료관리책임자) 중 관리수산질병관리사를 제외한 나머지 인력은 동물용의약품 임상시험기관에서 운영하고 있는 인원과 업무가 상당히 유사하므로 추가인력 배치 불필요(일부 겸직 가능)</u> * 다만, 겸직 가능한 인력에 대해서도 노동 부담이 발생하므로 노동의 기회비용을 식별하기 위해 월 평균 11시간(0.5시간/1일x22일)의 추가 업무가 발생한다는 가정 하, 1년에 132시간 추가 노동부담 발생으로 연간 <u>소요 인건비는 '132시간x22,540원 = 2,975,280원/년'으로 산출</u> ○ 시설·장비비 : 4,750,000원(부가세포함, ' 22.12. 과학기자재 공급업체 견적) – 수산용의약품 보관설비(1,600,000원) + 검체보관설비(1,500,000원) + 컴퓨터(1,650,000원) = 4,750,000원 * <u>수산용의약품 임상시험 분야에서 필요한 시설장비는 동물용의약품 임상시험실시기관에서 기 구축된 장비·기구와 규모/전문적 기술 측면에서 공동사용이 가능하므로 시설장비비 제외(겸용가능)</u> ○ 임대료 등 : 보관실(50m² 기준) 연간 임대료는 7,200,000원(' 22년도 오송 첨단의료산업진흥재단 연구소 임대료 등 기준) – 임대료(m²당 6,000원 + 관리비(m²당 4,000원) + 전기수도비(m²당 2,000원) = m²당 12,000원/월 = 50m² 기준 600,000원/월 = 50m² 기준 7,200,000원/년 * <u>수산용의약품 임상시험분야에서 필요한 시설 임대료 등은 동물용의약품 임상시험실시기관에서 기 구축된 시설의 공동활용이 가능하므로 시설 임대료 등 제외(겸용가능)</u>
--	--

(정량)영향집단명	(수산생명의학과 설치 대학) 수산용 동물용의약품등 임상시험 실시기관 지정 신청자		
활동제목	수산생명의학과가 설치된 대학연구기관에서 수산용 동물용의약품 임상시험실시기관 지정 신청		
비용항목	기타		
비용	연도	비용	비용(현재가치)
	2023	1,071,272	1,025,141
	2024	721,272	660,490
	2025	721,272	632,048
	2026	721,272	604,831
	2027	721,272	578,785

	2028	721,272	553,862																					
	2029	721,272	530,011																					
	2030	721,272	507,188																					
	2031	721,272	485,347																					
	2032	721,272	464,447																					
	합계	7,562,720	6,042,150																					
일시적/반복적	반복적/비균등/비정률																							
산식	〈산식정의〉 피규제대상 1개X{(지정 수수료)+(연간 지도·점검 수행비용)} ※ 단 2년차부터는 지정 수수료(350,000원) 제외 1년차 : 1개X{(350,000원)+(721,272원)} 2년차 : 1개X(721,272원) 3년차 : 1개X(721,272원) 4년차 : 1개X(721,272원) 5년차 : 1개X(721,272원) 6년차 : 1개X(721,272원) 7년차 : 1개X(721,272원) 8년차 : 1개X(721,272원) 9년차 : 1개X(721,272원) 10년차 : 1개X(721,272원)																							
근거설명	〈산출근거〉 ○ 피규제대상 : 수산생명의학과 설치 대학으로 총 6기관(국립 5/사립 1) 대상이나, 국공립대학의 경우 실제로 비용을 부담하는 주체가 정부이므로 <u>비용분석에서 사립대 1기관만 반영</u> <table><tr><th>연번</th><th>기관명</th><th>수산용의약품 임상연구 추진 사례('21~'22.12 기준) * (출처) : 수산용의약품 관리시스템</th></tr><tr><td>1</td><td>(국립) 군산대학교</td><td>10건</td></tr><tr><td>2</td><td>(국립) 부경대학교</td><td>1건</td></tr><tr><td>3</td><td>(사립) 선문대학교</td><td>0건</td></tr><tr><td>4</td><td>(국립) 전남대학교</td><td>2건</td></tr><tr><td>5</td><td>(국립) 제주대학교</td><td>2건</td></tr><tr><td>6</td><td>(국립) 강릉원주대학교</td><td>0건</td></tr></table>			연번	기관명	수산용의약품 임상연구 추진 사례('21~'22.12 기준) * (출처) : 수산용의약품 관리시스템	1	(국립) 군산대학교	10건	2	(국립) 부경대학교	1건	3	(사립) 선문대학교	0건	4	(국립) 전남대학교	2건	5	(국립) 제주대학교	2건	6	(국립) 강릉원주대학교	0건
연번	기관명	수산용의약품 임상연구 추진 사례('21~'22.12 기준) * (출처) : 수산용의약품 관리시스템																						
1	(국립) 군산대학교	10건																						
2	(국립) 부경대학교	1건																						
3	(사립) 선문대학교	0건																						
4	(국립) 전남대학교	2건																						
5	(국립) 제주대학교	2건																						
6	(국립) 강릉원주대학교	0건																						

	* 現 수산용의약품 인허가자료는 상기 6기관에서 대부분 생산 중 ○ 최초 지정 수수료 : 350,000원 ○ 연간 지도·점검 수행비용 : 721,272원 – 인허가 담당인력(2명) x 담당자별 자료 준비 및 현장점검 소요기간(2일/명) x 일당 인건비(180,318원) = 721,272원 * 인허가 담당인력(명) : 2명 → 인허가 담당자는 정·부 체계로 운영되므로 통상 2명이 업무 수행 * 담당자별 자료 준비 및 현장점검 소요기간 : 2일/명 → (업체 인허가 담당자와 유선 등 사전조사) 인허가 담당자의 고유 업무 외 찾은 출장과 기타 업무수행 등으로 자료 준비 및 현장 실태점검 수행을 위한 시간은 각 1일씩 총 2일 정도로 파악 * 일당 인건비 : 180,318원 → 2021년 고용형태근로실태조사의 ‘전문가 및 관련 종사자’ 기준 월 임금 총액 3,967천원에서 주말 제외한 22일을 업무 일수로 산정하여 계산 ○ 인건비 : 190,416,000원(상기 월 임금 총액3,967천원 준용) – 시험책임자 등 소요인력(4명) x 연간 인건비(47,604,000원) = 190,416,000원 * <u>상기 기관은 수산용의약품 임상시험을 대부분 수행했던 대학기관으로서, 수산용의약품 임상시험분야에서 필요한 인력(시험책임자, 시험담당자, 관리수산질병관리사, 자료관리책임자)을 구축하고 있으므로 추가인력 배치 불필요</u> * 現 피규제기관(사립대 1)의 인력 보유 현황은 <u>연구교수 4, 교육 및 행정조교 각 1명으로 해당업무를 수행하기 위해 전문인력을 기고용한 상태이며 업무적 전문수준을 상당수 보유하고 있는것으로 판단</u> ('23.1.25., 해당기관 학과사무실) ○ 시설·장비비 : 4,750,000원(부가세포함, ' 22.12. 과학기자재 공급업체 견적) – 수산용의약품 보관설비(1,600,000원) + 검체보관설비(1,500,000원) + 컴퓨터(1,650,000원) = 4,750,000원 * <u>피규제자 6기관 모두 대학 내 수산용의약품 임상시험 분야에서 필요한 장비를 구축하고 있으므로 장비비 제외(겸용가능)</u> ○ 임대료 등 : 보관실(50m² 기준) 연간 임대료는 7,200,000원 (' 22년도 오송 첨단의료산업진흥재단 연구소 임대료 등 기준) – 임대료(m²당 6,000원 + 관리비(m²당 4,000원) + 전기수도비(m²당 2,000원) = m²당 12,000원/월 = 50m² 기준 600,000원/월 = 50m² 기
--	--

	준 7,200,000원/년 * <u>피규제자 6기관 모두 대학(학과) 시설을 활용하고 있으므로 시설 임대료 등 제외(겸용가능)</u>
--	--

②피규제 이외 기업소상공인 :

☐ 편익

(정성)영향집단명	수산용의약품 제약회사
활동제목	수산용의약품 임상시험실시기관 지정에 관한 규정 신설
편익항목	수산용의약품 품질개선에 따른 수출촉진 및 경제력 제고(정성)
일시적/반복적	반복적
근거설명	☐ 수산용의약품 품질개선에 따른 수출촉진 및 경제력 제고(정성) ○ 【수혜자 식별】 - 본 제정안은 국제적 기준과 동등한 수산용의약품 임상시험 실시기관 지정을 통해 객관성과 신뢰성이 확보된 품목허가 시스템을 운영하여 미국, 유럽 및 일본 등 선진국과 태국 등 PICS 회원국을 포함한 다양한 국가로 수출촉진을 위한 것이므로 수산용의약품 제약회사가 '수혜자'라 할 수 있음 ○ 【정성적 편익 분석】 - 임상시험실시기관 지정에 따른 국내 생산된 수산용의약품의 수출 기대효과 등 다양한 제품에서 발생하는 비용을 일률적으로 산출할 수 없어 간접 편익(정성)으로 분석 ○ 【분석내용 및 근거】 - 인체용 뿐만 아니라 축산용의약품도 상위법에 근거하여 시행되고 있어, 이에 대한 내용으로 수산분야에도 도입 요구가 지속적으로 제기 되었음 - 검증된 수산용의약품 생산을 통해 우리나라 동물 제약회사의 신뢰도를 제고하여 수산용의약품의 수출촉진 및 국제적 위상을 제고하는 측면이 있음

③피규제 이외 일반국민 :

□ 편익

(정성)영향집단명	일반국민
활동제목	수산용의약품 임상시험실시기관 지정에 관한 규정 신설
편익항목	수산용의약품 안전성·유효성 강화에 따른 식품 안전성 제고(정성)
일시적/반복적	반복적
근거설명	□ 수산용의약품 안전성·유효성 강화에 따른 식품 안전성 제고(정성) ○ 【수혜자 식별】 - 본 제정안은 수산용의약품 임상시험실시기관 지정을 통해 안전성·유효성이 강화된 의약품을 양식현장에 공급함에 따라 약품 오·남용 방지 등 식품 안전성이 확보된 양식어류 출하와 함께 먹거리 안전에 이바지하므로써 일반국민이 ‘수혜자’라 할 수 있음 ○ 【정성적 편익 분석】 - 임상시험실시기관 지정에 따라 안전성·유효성이 강화된 수산용의약품을 다양한 양식어류에 사용하게 되므로써, 출하단계 안전성 제고 측면의 편익 비용을 일률적으로 산출할 수 없어 간접 편익(정성)으로 분석 ○ 【분석내용 및 근거】 - 동물용의약품의 오·남용 방지와 수입식품 안전관리 강화를 위해 농산물의 농약 허용물질목록관리제도가 축·수산물의 잔류물질로 확대되어, 수산용의약품 안전성·유효성 강화 요구가 지속적으로 제기 되었음 - 이에, 안전성·유효성이 강화된 수산용의약품을 양식현장에 공급함에 따라, 안전한 양식어류 생산 및 수산 식품의 안전성을 제고하는 측면이 있음

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	수산물 동물용의약품 임상시험 실시기관의 준수사항								
	2.규제조문	시험실시기관의 준수사항 제7조								
	3.위임법령	「동물용의약품등 취급규칙」 제8조의2 및 제8조의3								
	4.유형	신설	5.입법예고	2022.11.07 ~ 2022.11.28						
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	○ (추진배경) 동물용의약품등 취급규칙 개정('18.3.14., 시행, '19.9.15)에 따라, 수산물 동물용의약품등의 안전성·유효성 심사 자료의 질적향상 필요성 제기 ○ (정부개입 필요성) － 현재 본 고시는 모법인 「약사법」에 근거하여 우리나라에서 인체용의약품과 동물용의약품 분야에서 이미 정착되어 시행되고 있는 제도임 － 미국, 유럽, 일본 등 선진국과 태국 등 PICS 회원국 지위를 획득한 다른 나라의 경우 이미 동물용의약품 허가 시 검증된 임상시험기관을 통하여 "객관성이 확보된" 자료를 통해 품목허가를 진행 중 － 우리나라의 수산용의약품 제조업체의 경우에도 동물용의약품 제조업체와 동등한 제도를 도입할 필요가 있으며, 본 제도의 시행을 통해 우리나라의 수산용의약품에 대해서도 동물용의약품의 수준에 상응하는 제도 도입이 필요한 실정임								
	7.규제내용	○ 임상시험 실시기관의 준수사항 * 시설관리 및 시험 등 관리기준								
	8. 피규제 집단 및 이해관계자	○ (피규제집단) 임상시험 실시기관 지정 신청자 ○ (이해관계자) 관련 정부기관 등 <table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>임상시험 실시기관 지정 신청자</td><td>수산물 동물용의약품 제조·수입업체(약 24개사) 및 대학·민간기관(약 10개사)</td></tr></table>			유 형		인원수 또는 규모	피규제자	임상시험 실시기관 지정 신청자	수산물 동물용의약품 제조·수입업체(약 24개사) 및 대학·민간기관(약 10개사)
	유 형		인원수 또는 규모							
피규제자	임상시험 실시기관 지정 신청자	수산물 동물용의약품 제조·수입업체(약 24개사) 및 대학·민간기관(약 10개사)								
9.규제목표	○ 수산물 동물용의약품에 대한 검증된 임상시험 수행으로 객관성 및 신뢰성 강화									
규제의 적정성	10.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가	중기영향평가						
		해당없음	해당없음	해당없음						

	11. 비용편익 분석 (정성분석)	
기타	12. 일 몰 설 정 여부	해당없음
	13. 우선허 용 . 사후 규제 적용여부	해당없음

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
〈신 설〉	제7조(시험실시기관등의 준수사항) ① 취급규칙 제8조의3제1항제3호 및 제 2항에 따라 임상시험 실시기관장은 임 상시험 실시에 필요한 시설관리 및 시 험에 관한 별표 1의 임상시험 관리기 준을 지켜야 한다. ② 임상시험 실시기관장은 수산동물 약 사(藥事) 관련 규정을 지켜야 한다.

I. 규제 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

□ 추진배경

- 동물용의약품의 오·남용 방지와 수입식품 안전관리 강화를 위해 농산물의 농약 허용물질목록관리제도를 축·수산물의 잔류물질로 확대
 - * 식품안전정책 위원회 주재 관계부처 합동 「식품안전개선 종합대책」 발표(국무총리실, ' 17.12)
- 수산물 안전성 문제와 더불어 더욱 안전하고 검증된 수산용 동물용 의약품 공급의 필요성이 증가하고 있음
- 동물용의약품의 경우에도 「동물용의약품등 취급규칙」 개정에 따라 (비)임상시험실시기관지정을 통해 검증된 기관으로부터 객관성과 신뢰성이 확보된 자료를 토대로 품목허가를 진행하고 있음
- 이에 따라, 수산용 동물용의약품의 경우에도 이와 동등한 제도를 마련하고자 함

□ 정부개입 필요성

- 임상시험 실시기관 지정제도는 현재 모법인 약사법에 의해 우리나라 인체의약품 분야에서 이미 정착되어 시행되고 있는 제도이며, 동물용 의약품 분야에서도 이미 시행되고 있는 제도임
- 미국, 유럽 및 일본 등 선진국과 태국 등 PICS 회원국 지위를 획득한 다른 나라의 경우, 이미 동물용의약품 허가 시 검증된 임상시험기관 지정을 통해 “객관성이 확보된” 안전성·유효성 자료를 기반으로 품목허가를 진행 중임
 - 이들 국가로 수출하는 품목에 대해서 우리나라의 제조업체가 동일한 자격요건을 요구받고 있는 실정으로, 본 제도의 시행을 통해 수산용 동물용의약품 분야의 임상시험 수준을 향상시키기 위한 제도 마련이 시급한 실정임

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

- 임상시험실시기관의 장 준수사항을 규정

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
--------	--------------	------	------

수산생명의학과 설치 대학, 한국동물약품협회(제조 업체 대표)	<제1차 회의> ○ 일시 : 2021년 9월 30일(목), 14:00~17:00 ○ 장소 : 비대면(온라인) ○ 방법 : Zoom 회의	임 상 실 시 기 관 지정에 관한 고시 제정(안) 검토	수용
수산생명의학과 설치 대학, 한국동물약품협회(제조 업체 대표)	<제2차 회의> ○ 일시 : 2021년 10월 14일(목), 14:00~17:00 ○ 장소 : 비대면(온라인) ○ 방법 : Zoom 회의	임 상 실 시 기 관 지정에 관한 고시 제정(안) 검토	수용
수산생명의학과 설치 대학, 한국동물약품협회(제조 업체 대표)	<제3차 회의> ○ 일시 : 2021년 10월 28일(목) ○ 장소 : 비대면 ○ 방법 : 서면자문	임 상 실 시 기 관 지정에 관한 고시 최종 제정(안) 자문	수용
해수부, 수품원, 관련 지자체, 동물약품협회, 수산질병관리사회	<부처협의> ○ 일시 : 2022년 8월 31일(수) ~ 2022년 9월 14일(수) ○ 장소 : 비대면 ○ 방법 : 서면자문	임 상 실 시 기 관 지정에 관한 고시 최종 제정(안) 의견조회	의견없음

3. 규제목표

- 검증된 수산용 동물용의약품 임상시험기관을 통하여 “객관성이 확보된” 안전성·유효성 자료 기반으로 품목허가 진행
- 이를 통해, 소비자에게 안전하고 고효능의 수산용 동물용의약품등을 공급하고,
- 한국의 수산용 동물용의약품의 국제적 지위 향상을 도모하여 수출촉진 등 수산용 동물용의약품 산업육성 효과도 창출하고자 함

II. 규제의 적정성

1. 목적 · 수단 간 비례적 타당성

- 안전하고 효능이 검증된 수산용 동물용의약품 공급 필요
 - (목적) 검증된 기관에서 실시된 자료를 제출토록 하여 안전성·유효성이 확보된 수산용 동물용의약품의 생산·공급을 도모함
 - (수단) 임상시험실시기관 장의 준수사항 지정을 통해 검증된 임상시험 실시기관을 운용하도록 규정함
- ☞ 이미 상위법에서 이에 대한 당위성이 검증되어 동물용의약품 임상실시기관 장의 준수사항을 정하도록 하고 있음

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

현행 동물용의약품 분야에서 이미 본 규정을 도입하여 임상시험실시기관의 장 준수사항을 규정하고 있으므로, 규제 준수를 위한 기술적 어려움은 없음

- 경쟁영향평가

본 규정 신설로 임상시험실시 신청기관에서 공통적으로 적용되는 준수 사항이므로 특정 기관에 편중되는 영향은 없을 것으로 판단됨

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음

- 중기영향평가

본 규제는 동물용의약품 분야에서 이미 시행 중이며, 피규제자 또한 동일한 기관으로 관련 기업에 불합리하거나 과도하게 부담을 주는 규제가 아니므로 평가가 불필요 하다고 판단됨

- 규제 차등화 예비분석 결과표

○ 기타 고려사항

- 시장유인적 규제설계

진입제한이나 경쟁제한적 규제에 해당하지 않고 신산업 분야와 관련이 없음

- 일몰설정 여부

- “수산물 동물용의약품 임상시험 실시기관의 준수사항”은 상위법령인 「약사법」 및 「동물용의약품등 취급규칙」에서 위임받아 우리나라에서 생산되는 수산물 동물용 의약품의 신뢰성을 제고하여 국민의 먹거리 안전을 보호하기 위한 규정으로 계속적으로 존속시켜야 할 필요성이 명백하여 일몰설정이 곤란함
- 본 규제를 일몰로 폐지할 경우, 수산물 동물용의약품의 품질 개선에 따른 “약품 수출촉진” 및 “식품 안전성 제고”라는 본연의 목적을 달성할 수 없게 됨

- 우선허용·사후규제 적용 여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		임상시험실시기관 지정을 희망하는 대학, 제약업체 및 민간 연구기관에만 관련 규정을 적용하는 사항이므로 해당 대상 등을 포괄적으로 규정하는 사항에는 해당하지 않음
유연한 분류 체계		임상시험실시기관 지정을 받을 경우에는 상위법인 「동물용 의약품등 취급규칙」 제8조의2 및 제8조의3에 따라 관련 규정이 명시되어 있어 이와 관련한 사항만 적용할 수 있음
네거티브 리스트		임상시험실시기관 지정을 받고자 하는 기관에만 시험기관의 장 준수사항을 규정하는 것으로 포지티브 리스트 방식에 해당함
사후 평가관리		수산용 동물용의약품 분야에서 임상시험 진행 시 준수해야할 필수사항에 해당하므로 사후 평가 관리에 해당하지 않음
규제 샌드박스		임상시험실시기관 지정을 희망하지 않은 기관에는 적용되지 않고, 안전하고 고효능의 수산용 동물용의약품 허가와 관련된 사항 이므로 규제의 일부 면제 및 유예사항에는 해당하지 않음

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

- 미국, 유럽 등 PICS 회원국 지위를 획득한 나라별로 임상시험실시기관 기준이 규정되어 있음

* (EU) Laying down principles and detailed for good clinical practice(GCP)
(미국) Guideline for Good Clinical Practice E6(R1)

관련 국제기준	일치여부	불일치 사유(불일치 시에 한함)
(GCP) 미국, EU	일치	

○ 타법사례

- 「약사법」 제34조의2 및 「동물용의약품등 취급규칙」 제8조의2에서 인체용 및 동물용의약품 분야에서 이미 임상시험실시기관 규정을 도입하여 운용 중임

- 「약사법」 제34조의2(임상시험실시기관 등의 지정 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관은 해당 호의 구분에 따라 총리령으로 정하는 시설, 전문인력 및 기구(機構)를 갖추어 총리령으로 정하는 바에 따라 식품의약품안전처장의 지정을 받아야 한다.
 1. 임상시험[인체로부터 수집·채취된 검체의 분석(이하 “검체분석”이라 한다)은 제외한다]을 실시하려는 기관(「의료법」 제3조에 따른 의료기관으로 한정한다)
 2. 임상시험 중 검체분석을 실시하려는 기관
 ② 제1항제1호에 따라 지정을 받아 임상시험을 실시하는 기관(이하 “임상시험실시기관”이라 한다) 또는 같은 항 제2호에 따라 지정을 받아 검체분석을 실시하는 기관(이하 “임상시험검체분석기관”이라 한다)이 지정받은 사항을 변경하려는 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 식품의약품안전처장의 변경지정을 받아야 한다. 다만, 총리령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에는 식품의약품안전처장에게 보고하여야 한다.
 ③ 임상시험실시기관 또는 임상시험검체분석기관은 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다. 다만, 제1호부터 제5호까지의 규정은 임상시험실시기관에만 해당한다.
 1. 사회복지시설 등 총리령으로 정하는 집단시설에 수용 중인 자(이하 이 호에서 “수용자”라 한다)를 임상시험의 대상자로 선정하지 아니할 것. 다만, 임상시험의 특성상 수용자를 그 대상으로 하는 것이 불가피한 경우로서 총리령으로 정하는 기준에 해당하는 경우에는 수용자를 임상시험의 대상자로 선정할 수 있다.
 2. 임상시험의 내용, 임상시험으로 인하여 그 대상자에게 발생할 가능성이 예상되는 건강상의 피해 정도와 보상 내용 및 보상 신청 절차 등을 임상시험의 대상자에게 사전에 설명하고 서면 동의(「전자서명법」에 따른 전자서명이 기재된 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 받을 것
 3. 제2호에도 불구하고 임상시험 대상자의 이해능력·의사표현능력의 결여 등의 사유로 동의를 받을 수 없는 경우에는 다음 각 목에서 정한 대리인의 서면 동의를 받을 것. 이 경우 대리인의 동의는 임상시험 대상자의 의사에 어긋나서는 아니 된다.
 가. 법정대리인

나. 법정대리인이 없는 경우 배우자, 직계존속, 직계비속의 순으로 하되, 직계존속 또는 직계비속이 여러 사람일 경우 협의하여 정하고, 협의가 되지 아니하면 연장자가 대리인이 된다.

4. 건강한 사람을 대상으로 임상시험을 실시하는 경우에는 임상시험일 전 6개월 이내에 임상시험에 참여하지 아니한 사람을 총리령으로 정하는 바에 따라 임상시험 대상자로 선정할 것

5. 임상시험에 참여하는 대상자의 권리·안전·복지를 위하여 임상시험 실시에 관한 심사 등 업무를 수행하는 임상시험심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)를 설치·운영할 것. 다만, 총리령으로 정하는 바에 따라 임상시험 실시에 관한 심사 등 업무를 제34조의5제2항에 따른 중앙임상시험심사위원회 또는 다른 심사위원회에 위탁하는 경우에는 그러하지 아니하다.

6. 임상시험을 실시하였을 때에는 임상시험성적서 또는 임상시험검체분석성적서를 작성·발급하고 그 임상시험의 대상자 정보(「개인정보 보호법」 제24조에 따른 고유식별정보를 포함한다)에 관한 기록, 임상시험에서 발생한 이상반응에 관한 기록, 임상시험에 사용된 의약품의 관리에 관한 기록 및 임상시험에 관한 계약서(이하 “임상시험에 관한 기록”이라 한다)를 작성·보관·보고하는 등 총리령으로 정하는 사항을 지킬 것

④ 식품의약품안전처장 및 임상시험실시기관은 임상시험 대상자의 선정·관리 등에 관한 업무를 수행하기 위하여 당사자의 동의를 받아 「개인정보 보호법」 제23조에 따른 건강에 관한 정보와 같은 법 제24조에 따른 고유식별정보가 포함된 자료를 처리할 수 있다. 이 경우 식품의약품안전처장 및 임상시험실시기관은 「개인정보 보호법」에 따라 해당 정보를 보호하여야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 임상시험실시기관 또는 임상시험검체분석기관의 지정 요건과 절차·방법 및 운영과 관리 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

· 「동물용의약품등 취급규칙」 제8조의2(동물용의약품등 시험실시기관의 지정 등) ① 다음 각 호의 기관(이하 “동물용의약품등 시험실시기관”이라 한다)으로 지정을 받으려는 자는 동물용의약품등 시험실시기관의 시험분야별로 필요한 시설, 전문인력 및 기구 등 검역본부장 또는 수산물품질관리원장이 정하여 고시하는 지정요건을 갖춰야 한다.

1. 법 제34조의2제1항에 따른 동물용 의약품 대상 동물 임상시험실시기관 또는 생물학적 동등성시험 실시기관

2. 법 제34조의3제1항에 따른 동물용 의약품 대상 비임상시험실시기관

3. 「의료기기법」 제10조제3항에 따른 동물용 의료기기 대상 동물 임상시험기관

4. 「의료기기법」 제10조의2제1항에 따른 동물용 의료기기 대상 비임상시험실시기관

② 동물용의약품등 시험실시기관으로 지정을 받으려는 자는 별지 제6호의4서식의 동물용의약품등 시험실시기관 지정신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 검역본부장 또는 수산물품질관리원장에게 제출해야 한다.

1. 인력 현황에 관한 서류(자격 및 경력을 증명하는 서류를 포함한다)

2. 장비·기구 및 시설의 현황에 관한 서류

3. 제1항제2호 및 제4호의 비임상시험실시기관의 경우 검역본부장 또는 수산물품질관리원장이 정하여 고시하는 바에 따라 해당 시험분야별로 비임상시험을 수행한 실적을 증명하는 서류

③ 검역본부장 또는 수산물품질관리원장은 제2항에 따른 신청을 한 자가 법인인 경우에는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서를 확인해야 한다.

④ 검역본부장 또는 수산물품질관리원장은 제2항에 따른 신청을 받은 경우에는 신청 내용이 지정요건에 적합한지를 평가하기 위하여 실태조사를 할 수 있다.

⑤ 검역본부장 또는 수산물품질관리원장은 동물용의약품등 시험실시기관을 지정하는 경우에는 신청인에게 별지 제6호의5서식의 동물용의약품등 시험실시기관 지정서를 발급해야 한다.

⑥ 동물용의약품등 시험실시기관은 지정받은 사항을 변경한 경우에는 변경 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 별지 제6호의4서식의 동물용의약품등 시험실시기관 변경지정신청서에 동물용의약품등 시험실시기관 지정서 및 변경사항을 확인할 수 있는 서류를 첨부하여 검역본부장 또는 수산물품질관리

원장에게 제출해야 한다.

- ⑦ 검역본부장 또는 수산물품질관리원장은 동물용의약품등 시험실시기관의 변경지정을 하는 경우에는 동물용의약품등 시험실시기관 지정서에 변경사항을 적어야 한다.
- ⑧ 검역본부장 또는 수산물품질관리원장은 제5항 또는 제7항에 따라 동물용의약품등 시험실시기관을 지정하거나 변경지정한 경우에는 동물용의약품등 시험실시기관의 명칭, 소재지 및 대표자 등을 농림축산검역본부 또는 국립수산물품질관리원의 인터넷 홈페이지 등에 공고해야 한다.
- ⑨ 제2항 또는 제6항에 따라 동물용의약품등 시험실시기관의 지정 또는 변경지정을 신청하려는 자는 검역본부장 또는 수산물품질관리원장이 정하여 고시하는 수수료를 납부해야 한다.
- ⑩ 제1항부터 제9항까지에서 규정한 사항 외에 동물용의약품등 시험실시기관의 지정, 운영 및 관리 등에 필요한 세부 사항은 검역본부장 또는 수산물품질관리원장이 정하여 고시한다.

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

향후 규정이 실시되면 임상시험 지정을 신청하게 되는 관계기관을 대상으로 수차례 의견수렴 과정을 거쳤으며, 동물용의약품 분야에서 이미 동일한 규정이 시행되고 있으므로 규제의 필요성을 충분히 인지하여 규제 순응도가 매우 높을 것으로 판단됨

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

국립수산물품질관리원 수산방역과 공무원 인력으로 규제사항에 대한 집행 시 행정적 여건은 문제되지 않음

○ 재정적 집행가능성

별도 재정 수반 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 수산분야에서 임상시험실시기관 운영을 위한 제도 도입의 적합성 기준 마련 연구용역 수행(한국법제연구원, '21.3.10~'21.11.30)
 - 수산생명의학과 설치대학, 한국동물약품협회 대상으로 임상시험실시기관 지정에 관한 고시 제정 초안 의견수렴 실시(1차, '21.9.30)
 - 1차 회의에서 논의된 의견을 통해 일부 수정 제정안 의견수렴 실시(2차, '21.10.14)
 - 2차례 의견수렴 과정을 통해 마련된 최종 고시 제정안에 대한 서면자문 실시('22.8.31~'22.9.14)
- 최종 고시 제정안에 대한 의견조회를 통해 피규제자, 이해관계자, 관련 부처 및 지자체 의견수렴 실시('22.8.31~'22.9.14)

2. 향후 평가계획

- 고시확정('23.8월 예정)

3. 종합결론

- 수산용 동물용의약품의 질적 향상을 통한 수산물 안전성 부적합 예방 및 약품 수출 촉진 등을 위해 수산용 동물용의약품의 국제적 지위향상 필요
- 이미 모법인 「약사법」과 상위법인 「동물용의약품등 취급규칙」에서 규정한 사항으로서 수산용 동물용의약품 분야에 적용하기 위해 신속한 세부기준 신설이 필요
- 다른 법령에서 지정받은 기관의 경우 실태조사 생략 등 규제 완화방안을 마련했으며, 대부분 축·수산을 겸하여 실시기관을 운영하므로 규제로 인한 비용이 크다고 볼 수 없음